

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3265/2535

พนักงานอัยการจังหวัดชุมพร

โจทก์

นายจำเนียร ม่วงแคล้ว

จำเลย

นายจำเนียร ม่วงแคล้ว จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ฎีกาของจำเลยเป็นการโต้แย้ง
ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้
ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 จึงมีคำสั่งไม่รับฎีกา
ของจำเลย

จำเลยเห็นว่า ที่จำเลยฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 3 รับฟังคำเบิกความของผู้เสีย
หายและนางปรานงจึงเป็นเพียงพยานชั้นสอง เพื่อวินิจฉัยลงโทษจำเลยทั้งที่คดีนี้ยัง
มีพยาน ชั้นหนึ่งอยู่ การรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น
เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 326 เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุกกระทง
ละ 1 เดือนรวม 4 กระทงจำคุก 4 เดือน

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตาม ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 326 เฉพาะตามฟ้องข้อ ข. เพียงกรรมเดียว ให้จำคุก 1 เดือน แต่ให้
เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขังแทน คำขออื่นของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 80)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 84)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ดังที่จำเลยกล่าวอ้าง ฎีกาของจำเลยจึงไม่ใช่ปัญหาข้อกฎหมาย ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ดังที่จำเลยกล่าวอ้าง ฎีกาของจำเลยจึงไม่ใช่ปัญหาข้อกฎหมาย ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(อัมพร ทองประยูร-ก้าน อันนันทน์-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>